



310

Riohacha,

Señor(a):

Nombre: Marvin Mosquera

Nit: 1037640972

Correo: evelio.pineda@maxresource.com.co

Teléfono/celular: 3016589282

ASUNTO: Certificación minera.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud con radicado VITAL 1210090140813326042 y radicado interno 202605073010037781, mediante el cual se solicita la expedición de certificación ambiental respecto a la compatibilidad minera del polígono identificado como TENURE_ID_508393, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar y El Molino, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento, en calidad de Autoridad competente, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia ambiental, en especial por lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Código de Minas (Ley 685 de 2001), el Decreto 1076 de 2015, la Ley 70 de 1993.

Nombre del Archivo: 745077454_49_TENURE_ID_508393_20260216104031

Área: 1845,356984

Tabla 1. Literal B

Ítem	Ecosistemas SINAP (Sistema de parques nacionales naturales, parques regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo, áreas de recreación, reservas naturales sociedad civil).	
Superposición con ecosistemas del literal B	Si	
Área Traslapada (ha)	1423,324368	
Porcentaje de Traslape	77,13%	
Tipo de Categoría de protección ambiental	Distrito Regional de Manejo Integrado	
El área cuenta con Zonificación ambiental	Si	
Actividad Minera Permitida	No	
DRMI Serranía de Perijá - Ampliado mediante acuerdo 015 del 29 de agosto del 2022		
Zonificación Ambiental		
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %
Zona de Preservación	119,716624	8,411057
Zona de Restauración	242,756867	17,055625
Subzona para el Aprovechamiento Sostenible	879,654179	61,802791
Subzona para el Desarrollo Sostenible	165,554418	11,631531
Subzona de Alta Densidad de Uso	7,586559	0,533017



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

Subzona para la Recreación General Exterior	8,055723	0,565979
Área Traslapada (ha)	399,879335	
Porcentaje de Traslape	21,66%	
Tipo de Categoría de protección ambiental	Distrito de Conservación de Suelos	
El área cuenta con Zonificación ambiental	Si	
Actividad Minera Permitida	No	
DCS de Perijá - Acuerdo No. 0009 del 26 de noviembre de 2020		
Zonificación Ambiental		
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %
Zona de Restauración	189,752637	47,452474
Subzona para el Aprovechamiento Sostenible	207,744379	51,951767
Subzona de Alta Densidad de Uso	2,382314	0,595758

Tabla 2. Literal C

Ítem	Áreas de conservación In situ de origen legal (Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR, Páramos, Arrecifes de Coral, Pastos Marinos y Manglares, Reservas Temporales Excluíbles de Minería, Zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de conformidad con el componente de ordenamiento que debe tener el Plan de Manejo, donde se contemple la información que regule el manejo del área, el desarrollo de actividades y el uso de los recursos (art. 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015).
Superposición con ecosistemas del literal C	No
Área Traslada (ha)	0
Tipo de categoría de protección ambiental	No Aplica
Porcentaje de traslape (%)	%0
El área cuenta con zonificación ambiental	No Aplica
Actividad Minera permitida	No Aplica

Tabla 3. Otras áreas relevantes para un eventual proceso de licenciamiento ambiental

Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)			
Superposición con zonificación POMCA		Si	
Área Traslapada (ha)		1444,577055	
Río Ranchería - Aprobado mediante acuerdo No. 004 del 29 de julio de 2011			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %	Actividad Minera Permitida
Area Sin Zonificación	0,040927	0,002833	N/A
Áreas de preservación hídrica y biológica	214,323286	14,836404	No
Áreas de restauración	1230,212842	85,160763	No

Área Traslapada (ha)		400,779929	
Río Alto Cesar - Aprobado mediante resolución de comisión conjunta No. 0353 del 19 de febrero de 2025			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %	Actividad Minera Permitida
Áreas de Protección	4,000161	0,998094	No
Áreas de Protección, Bosques	1,142013	0,284948	No Definida
Áreas protegidas	395.637755	98,716958	No

Las áreas referenciadas en la Tabla 3 no impiden la titulación minera, sin embargo, deben ser consideradas por el solicitante, ya que acarrearán una serie de análisis de impactos ambientales y sociales de especial interés para la autoridad ambiental.

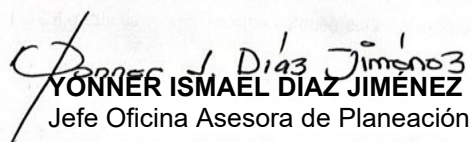
Este concepto técnico-jurídico de certificación ambiental se expide en el marco del trámite de consulta ambiental requerido como condición de procedibilidad para solicitudes mineras ante la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con las estipulaciones legales.

Se insta que la presente certificación ambiental no constituye autorización alguna para el desarrollo de actividades aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que se precisa que el presente concepto técnico jurídicos en ningún caso suple los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba evaluar la autoridad ambiental competente.

Por lo anterior, cualquier intervención que se pretenda en el medio ambiente deberá contar con la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda ante la autoridad ambiental, conforme a la legislación vigente, lo cual se deberá surtir en el marco del proceso licenciamiento establecido, de acuerdo con el proceso legal correspondiente.

El presente pronunciamiento se expide en cumplimiento de los criterios definidos en la Circular SG-40002023E4000013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo ordenado en la sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901, orden tercera, numeral 1.3.1., como parte de la obligación institucional de verificación previa de compatibilidad ambiental antes del otorgamiento de cualquier título de concesión minera.

Atentamente.


YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: A. Parra. 

Revisó: Y. Delgado. 

Anexos. Mapa de localización del área de interés.
 Shapefile.zip (Traslapes)



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co